



PUTUSAN

Nomor 1065 PK/Pdt/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

HERRY AMIN, bertempat tinggal di Jalan Tambelan, Nomor 10, RT 01, RW 02, Kelurahan Simpang Empat, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bayu Syahputra, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Firma Hukum Brother & Groups, beralamat di Jalan SM. Amin, Nomor 99, Lantai II (Arengka II), samping Klinik Pratama Alhuda, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2025; Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I;

L a w a n:

1. **WINIANTY**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 12 RT 01, RW 02, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru;
2. **HERI WIDJAJA**, bertempat tinggal di Muara Karang, Blok D.5.S/2, RT 004, RW 017, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta;
3. **HERI EFFENDY**, bertempat tinggal di Taman Meruya Ilir D XII/96, RT 010, RW 002, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Al Azis, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada A-K Law Firm, beralamat di Jalan Bukit An Najah, RT 04, RW 09, Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota

Halaman 1 dari 17 hal. Put. Nomor 1065 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2025;

Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat;

D a n:

1. **HERRY LENGGONO**, Warga Negara Amerika Serikat, sesuai dengan *Certificate of Naturalization* tertanggal 16 September 2002, Nomor Sertifikat 26700130, Nomor INS *Registration* A026843534 bertempat tinggal di Amerika Serikat, Pemegang Passport Nomor 488727596, tanggal 2 Mei 2012, beralamat di 3052 Greek Falls Way Duluth, Atlanta, Georgia 30097, USA;
2. **GUNAWAN HERRI**, Warga Negara Amerika Serikat, sesuai dengan *Certificate of Naturalization* tertanggal 17 Desember 2002, Nomor Sertifikat 2755963, Nomor INS *Registration* A073958274 bertempat tinggal di Amerika Serikat, Pemegang Passport Nomor 48892850, tanggal 10 Oktober 2012, beralamat di 2110 28th Avenue Seattle Sammamish WA 98074-3688, USA;
3. **HERRY MUKIAT**, bertempat tinggal di Taman Kebon Jeruk U.X, Nomor 2, RT 004, RW 006, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rudi Marjohan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum FAR & *Partner*, beralamat di Jalan Kereta Api Ujung, Nomor 10, Lantai 2, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2025;
4. **PT MUSTIKA AGRO SARI**, diwakili oleh Direktur, Herry Mukiat, berkedudukan di Kompleks Perkantoran Maharaja, Jalan Datuk Setia Maharaja, Nomor 3A, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya,

Halaman 2 dari 17 hal. Put. Nomor 1065 PK/Pdt/2025



Kota Pekanbaru, Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rudi Marjohan, S.H., dan kawan-kawan, Legal dan Advokat pada PT Mustika Agro Sari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2025;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, II, III dan IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Akta Keterangan Hak Waris Nomor 1 pada tanggal 23 Mei 2019 terdiri dari Para Penggugat (Winiaty, Heri Widjaja, Heri Effendy) dan Para Tergugat: Herry Amin (Tergugat I), Heri Lenggono (Tergugat II), Gunawan Herry (Tergugat III) dan Herry Mukiat (Tergugat IV) adalah sah menurut hukum dengan akibat hukumnya;
4. Menyatakan Akta Wasiat Nomor 1 pada tanggal 5 Juli 2014 adalah sah menurut hukum dengan akibat hukumnya;
5. Menyatakan saham 5% (lima persen) pada PT Mustika Agro Sari (PT MAS) atas nama Herry Amin/Tergugat I adalah merupakan bagian harta warisan peninggalan Almarhum Herry Bastian;
6. Menyatakan Para Penggugat, Tergugat I serta Tergugat II, III dan IV adalah selaku ahli waris yang berhak terhadap 5% (lima persen) saham pada PT Mustika Agro Sari (PT MAS) saat ini atas nama Herry Amin/Tergugat I;
7. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan dan mengalihkan serta membaliknamakan saham 5% (lima persen) pada PT Mustika Agro Sari (PT MAS) atas nama Herry Amin/Tergugat I kepada dan ke nama

Halaman 3 dari 17 hal. Put. Nomor 1065 PK/Pdt/2025



Winianty (ibu kandung) sebagaimana Akta Wasiat Almarhum Herry Bastian Nomor 1 tertanggal 5 Juli 2014 yang dibuat di hadapan Eddy Sumantri, S.H., Notaris di Pekanbaru;

8. Menghukum Tergugat I membayar dan menyerahkan keuntungan berupa deviden dari saham 5% (lima persen) atas nama Herry Amin pada PT Mustika Agro Sari (PT MAS) terhitung sejak 2019 hingga gugatan ini diajukan sejumlah Rp4.700.030.000,00 (empat miliar tujuh ratus juta tiga puluh ribu rupiah) dan ditambah pada setiap tahun perolehan keuntungan atau dividen hingga putusan ini dijalankan sepenuhnya oleh Tergugat I dan kepada Ahli Waris Almarhum Herry Bastian kemudian untuk diserahkan kepada Winianty secara seketika serta sekaligus;
9. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian immateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) secara seketika serta sekaligus;
10. Memerintahkan Turut Tergugat PT Mustika Agro Sari (PT MAS) untuk mengadakan RUPSLB dengan agenda perubahan Anggaran Dasar tentang penempatan saham 5% (lima persen) pada PT Mustika Agro Sari (PT MAS) atas nama Herry Amin untuk dilakukan perubahan, pengalihan dan mencatat dalam buku catatan untuk itu menjadi saham yang dimiliki dan atas nama Winianty;
11. Menghukum Turut Tergugat (PT Mustika Agro Sari) untuk merubah dan membaliknamakan saham 5% (lima persen) atas nama Herry Amin pada PT Mustika Agro Sari (PT MAS) ke nama Winianty;
12. Menyatakan sita jaminan adalah sah dan berharga;
13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;
14. Menghukum Tergugat I dan Para Turut Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap satu hari keterlambatan dalam memenuhi isi putusan tetap dalam perkara ini, hingga putusan perkara ini dilaksanakan seluruhnya oleh Tergugat I serta Tergugat Tergugat lainnya dan Turut Tergugat;

Halaman 4 dari 17 hal. Put. Nomor 1065 PK/Pdt/2025



15. Menghukum Para Tergugat serta Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat substansial suatu gugatan;
- Gugatan Penggugat secara yuridis kabur (*obscur libel*), karena di dalam posita gugatan dengan apa yang dituntut tidak mengualifikasi perbuatan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan saham 5% (lima persen) atas nama Herry Amin/Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi pada PT Mustika Agro Sari adalah sah dan milik Herry Amin/Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi menurut hukum dan akibat hukumnya;
2. Menghukum Tergugat I, II, III Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi membayar ganti rugi materil dan immateriil secara tanggung renteng sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) seketika serta sekaligus;
3. Memerintahkan Turut Tergugat I, II, III, IV Rekonvensi/Tergugat II,III,IV dan Turut Tergugat Konvensi untuk menjalankan segala Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dan segala bentuk hukumnya dalam perkara ini, sesuai dengan ketentuan perseroan dan hukum yang berlaku;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila Para Tergugat lalai dalam menjalankan isi putusan perkara ini yang sudah berkekuatan hukum tetap atau *inkracht*;



5. Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada Tergugat I, II, III Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, maka dimohonkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PN Pbr tanggal 2 Mei 2024 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, II, III dan IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Akta Keterangan Hak Waris Nomor 1 pada tanggal 23 Mei 2019 terdiri dari Para Penggugat (Winiaty, Heri Widjaja, Heri Effendy) dan Para Tergugat: Herry Amin (Tergugat I), Heri Lenggono (Tergugat II), Gunawan Herry (Tergugat III) dan Herry Mukiat (Tergugat IV) adalah sah menurut hukum dengan akibat hukumnya;
4. Menyatakan Akta Wasiat Nomor 1 pada tanggal 5 Juli 2014 adalah sah menurut hukum dengan akibat hukumnya;
5. Menyatakan saham 5% (lima persen) pada PT Mustika Agro Sari (PT MAS) atas nama Herry Amin/Tergugat I adalah merupakan bagian harta warisan peninggalan almarhum Herry Bastian;
6. Menyatakan Para Penggugat, Tergugat I serta Tergugat II, III dan IV adalah selaku ahli waris yang berhak terhadap 5% (lima persen) saham pada PT Mustika Agro Sari (PT MAS) saat ini atas nama Herry Amin/Tergugat I;
7. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan dan mengalihkan serta membaliknamakan saham 5% (lima persen) pada PT Mustika Agro



Sari (PT MAS) atas nama Herry Amin/Tergugat I kepada dan ke nama Winianty (ibu kandung) sebagaimana Akta Wasiat Almarhum Herry Bastian Nomor 1 tertanggal 5 Juli 2014 yang dibuat di hadapan Eddy Sumantri, S.H., Notaris di Pekanbaru;

8. Memerintahkan Turut Tergugat PT Mustika Agro Sari (PT MAS) untuk mengadakan RUPSLB dengan agenda perubahan Anggaran Dasar tentang penempatan saham 5% (lima persen) pada PT Mustika Agro Sari (PT MAS) atas nama Herry Amin untuk dilakukan perubahan, pengalihan dan mencatat dalam buku catatan untuk itu menjadi saham yang dimiliki dan atas nama Winianty;
9. Menghukum Turut Tergugat (PT Mustika Agro Sari) untuk merubah dan membaliknamakan saham 5% (lima persen) atas nama Herry Amin pada PT Mustika Agro Sari (PT MAS) ke nama Winianty;
10. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru dengan Putusan Nomor 95/PDT/2024/PT PBR tanggal 4 Juli 2024 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I/ Penggugat Rekonvensi.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 287/Pdt.G/2023/PN Pbr, tanggal 2 Mei 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat I/Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua

Halaman 7 dari 17 hal. Put. Nomor 1065 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut diajukan kasasi dan ditolak dengan perbaikan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 5947 K/Pdt/2024 tanggal 29 November 2024 dengan amar sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Herry Amin, tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 95/PDT/2024/PT PBR tanggal 4 Juli 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 287/Pdt.G/2023/PN Pbr tanggal 2 Mei 2024, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Akta Keterangan Hak Waris Nomor 1 pada tanggal 23 Mei 2019 terdiri dari Para Penggugat (Winianty, Heri Widjaja, Heri Effendy) dan Para Tergugat: Herry Amin (Tergugat I), Heri Lenggono (Tergugat II), Gunawan Herry (Tergugat III) dan Herry Mukiat (Tergugat IV) adalah sah menurut hukum dengan akibat hukumnya;
4. Menyatakan Akta Wasiat Nomor 1 pada tanggal 5 Juli 2014 adalah sah menurut hukum dengan akibat hukumnya;
5. Menyatakan saham 5% (lima persen) pada PT Mustika Agro Sari (PT MAS) atas nama Herry Amin/Tergugat I adalah merupakan bagian harta warisan peninggalan Almarhum Herry Bastian;
6. Menyatakan Para Penggugat, Tergugat I serta Tergugat II, III dan IV adalah selaku ahli waris yang berhak terhadap 5% saham pada PT Mustika Agro Sari (PT MAS) saat ini atas nama Herry Amin/Tergugat I;

Halaman 8 dari 17 hal. Put. Nomor 1065 PK/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan dan mengalihkan serta membaliknamakan saham 5% (lima persen) pada PT Mustika Agro Sari (PT MAS) atas nama Herry Amin/Tergugat I kepada dan ke nama Winianty (ibu kandung) sebagaimana Akta Wasiat Almarhum Herry Bastian Nomor 1 tertanggal 5 Juli 2014 yang dibuat di hadapan Eddy Sumantri, S.H., Notaris di Pekanbaru;
8. Memerintahkan Turut Tergugat PT Mustika Agro Sari (PT MAS) untuk mengadakan RUPSLB dengan agenda perubahan Anggaran Dasar tentang penempatan saham 5% (lima persen) pada PT Mustika Agro Sari (PT MAS) atas nama Herry Amin untuk dilakukan perubahan, pengalihan dan mencatat dalam buku catatan untuk itu menjadi saham yang dimiliki dan atas nama Winianty;
9. Menghukum Turut Tergugat (PT Mustika Agro Sari) untuk merubah dan membaliknamakan saham 5% (lima persen) atas nama Herry Amin pada PT Mustika Agro Sari (PT MAS) ke nama Winianty;
10. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 5947 K/Pdt/2024 tanggal 29 November 2024 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Januari 2025 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2025 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Maret 2025 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 287/Pdt.G/2023/PN Pbr *juncto* Nomor 95/PDT/2024/PT PBR *juncto* Nomor 5947 K/Pdt/2024, yang dibuat oleh Panitera



Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 19 Maret 2025 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim ataupun kekeliruan yang nyata dalam putusannya dan telah ditemukan bukti baru (*novum*) berupa:

1. Fotokopi sesuai aslinya 1 (satu) bundel Surat Joint Venture Agreement By And Among Firstview Development SDN, BHD and Herry Bastian, Winianty, Herry Amin and PT Mustika Agro Sari tanggal 2 Maret 1999, diberi tanda bukti Novum 01;
2. Fotokopi sesuai aslinya 1 (satu) bundel Surat Pengakuan Hutang dan atau Pinjaman Dana Almarhum Herry Bastian kepada Herry Amin tertanggal 8 September 2004, diberi tanda bukti Novum 02;
3. Fotokopi sesuai aslinya 1 (satu) bundel Bukti Setor/Slip Setoran Tunai dari Herry Amin ke PT Mustika Agro Sari melalui Bank Panin pada tahun 1998, diberi tanda bukti Novum 03;
4. Fotokopi sesuai aslinya 1 (satu) bundel Bukti Setor/Slip Setoran Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi Penanaman Modal Asing (PMA) beserta Rekening Koran PT Mustika Agro Sari pada tahun 1999, diberi tanda bukti Novum 04;
5. Fotokopi sesuai aslinya 1 (satu) bundel Klarifikasi Slip Setoran Nomor 993/PEK/EXT/25 dari Bank Panin terkait Akta Jual Beli Saham dan Penanaman Modal Asing (PMA), diberi tanda bukti Novum 05;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi sesuai aslinya 1 (satu) bundel Terjemahan Tulisan Mandarin, diberi tanda bukti Novum 06;
7. Fotokopi dari fotokopi 1 (satu) bundel Akta Notaris Pinjam Nama, diberi tanda bukti Novum 07;
8. Fotokopi sesuai aslinya 1 (satu) bundel Berita Acara Sidang Nomor 287/Pdt.G/2023/PN Pbr, Pengadilan Negeri Pekanbaru, diberi tanda bukti Novum 08;
9. Fotokopi sesuai aslinya 1 (satu) bundel Surat Corporate Statement/Pernyataan Perusahaan PT Mustika Agro Sari tanggal 30 Oktober 1999, diberi tanda bukti Novum 09;
10. Fotokopi dari fotokopi 1 (satu) bundel Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-15480 HT.01.04.Th.98, beserta Lampiran Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 15 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 dan Laporan Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 15 Ayat (3) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1999, diberi tanda bukti Novum 10;
11. Fotokopi sesuai aslinya 1 (satu) bundel SK KUMHAM Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Mustika Agro Sari mengenai Perubahan Peralihan Saham, Ganti Nama Pemegang Saham PT Mustika Agro Sari, diberi tanda bukti Novum 11;
12. Fotokopi sesuai aslinya 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Penyelesaian Sengketa Keluarga antara Almarhum Herry Basian, Winianty dan Herry Amin, diberi tanda bukti Novum 12;
13. Fotokopi sesuai aslinya 1 (satu) bundel Putusan Nomor 95/PDT/2024/PT PBR Final Pengadilan Tinggi Riau, diberi tanda bukti Novum 13;
14. Fotokopi sesuai aslinya 1 (satu) bundel Dokumentasi Persidangan Agenda Pembuktian Surat dan Pemeriksaan Saksi, diberi tanda bukti Novum 14;
15. Fotokopi dari fotokopi 1 (satu) bundel Bukti Pembukuan Setoran PT Alfa Glory Indah dari tahun 1994-1997 berkesesuaian dengan Akta Nomor 72 Tahun 1981, diberi tanda bukti Novum 15;

Halaman 11 dari 17 hal. Put. Nomor 1065 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi dari fotokopi 1 (satu) bundel Bukti Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit PT Alfa Glory Indah di Kecamatan Sengingi, Riau tertanggal 22 Februari 1994, diberi tanda bukti Novum 16;
17. Fotokopi sesuai aslinya 1 (satu) bundel Bukti Legal Opini Ahli Hukum Perdata Bisnis Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., Dosen Program Pascasarjana Universitas Islam Riau Berdasarkan Surat Tugas Nomor 830/A-UIR/5-PPs/2025, diberi tanda bukti Novum 17;
18. Fotokopi sesuai aslinya 1 (satu) Bukti Surat Pernyataan Saksi Teguh Supriyanto, diberi tanda bukti Novum 18;
19. Fotokopi sesuai aslinya 1 (satu) Bukti Surat Pernyataan Saksi Syafril, diberi tanda bukti Novum 19;
20. Fotokopi sesuai aslinya 1 (satu) Bukti Surat Pernyataan Saksi Tedi Efendi, diberi tanda bukti Novum 20;
21. 1 (satu) Flashdisk Bukti Rekaman Suara Percakapan antara Herry Amin/Pemohon dan Winianty/Termohon pada tanggal 21 Januari 2020 Pukul 11.51 WIB Di Hotel Jatra Kamar 308, diberi tanda bukti Novum 21;
22. 1 (satu) Flashdisk Bukti Rekaman Suara Percakapan antara Herry Amin/Pemohon dengan Edi Sumantri selaku Notaris yang membuat akta wasiat milik Almarhum Herry Bastian pada tanggal 10 Oktober 2021 Pukul 14.11 WIB melalui telepon seluler, diberi tanda bukti Novum 22;

Kemudian, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap Putusan Kasasi Nomor 5947/K/Pdt/2024, tanggal 29 November 2024 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 95/PDT/2024/PT PBR, tanggal 4 Juli 2024 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru

Halaman 12 dari 17 hal. Put. Nomor 1065 PK/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 287/Pdt.G/2023/PN Pbr, tanggal 2 Mei 2024 dan dengan mengadakan sendiri perkara *a quo* memutuskan:

Mengadili Kembali:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I tersebut;
2. Menyatakan saham 5% (lima persen) atas nama Herry Amin/Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I pada PT Mustika Agro Sari adalah sah milik Herry Amin menurut hukum dan akibat hukumnya;
3. Menyatakan saham 5% (lima persen) atas nama Herry Amin/Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I pada PT Mustika Agro Sari bukan termasuk objek waris/wasiat/pinjam nama Almarhum Herry Bastian;
4. Menyatakan Para Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali dan/atau PT Mustika Agro Sari untuk merubah dan membaliknamakan kembali saham 5% (lima persen) yang sebelumnya atas nama Herry Amin pada PT Mustika Agro Sari bilamana telah dibaliknamakan kepada orang lain;
6. Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali dan/atau PT Mustika Agro Sari untuk mengadakan RUPSLB dengan agenda perubahan Anggaran Dasar tentang penempatan saham 5% (lima persen) pada PT Mustika Agro Sari bilamana telah dibaliknamakan untuk dilakukan perubahan, pengalihan dan mencatat dalam buku catatan untuk itu menjadi saham yang dimiliki dan atas nama Herry Amin seperti semula;
7. Menyatakan Peradilan Indonesia tidak berwenang untuk menangani, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara sengketa saham 5% (lima persen) atas nama Herry Amin pada PT Mustika Agro Sari;
8. Menyatakan bahwa pengadilan yang berwenang menangani, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tentang sengketa saham

Halaman 13 dari 17 hal. Put. Nomor 1065 PK/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5% (lima persen) atas nama Herry Amin pada PT Mustika Agro Sari adalah Pusat Arbitrase Internasional Singapura;

9. Menolak seluruh permohonan Para Termohon dan atau Para Penggugat untuk seluruhnya;

Atau:

Apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, Pemohon Peninjauan Kembali mohon untuk dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali (Para Penggugat) dan Turut Termohon Peninjauan Kembali (Tergugat IV) telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima masing-masing tanggal 23 April 2025 dan 6 Mei 2025 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 19 Maret 2025 dan kontra memori peninjauan kembali yang diterima masing-masing tanggal 23 April 2025 dan 6 Mei 2025 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* dalam hal ini Mahkamah Agung, ternyata tidak terdapat kekhilafan hakim ataupun kekeliruan yang nyata dalam putusannya dan bukti-bukti peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima sebagai bukti baru yang bersifat menentukan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali para pihak dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan *Judex Juris* dalam perkara *a quo*, sebagaimana alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat I, terhadap 22 (dua puluh dua) bukti baru (*novum*) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula

Halaman 14 dari 17 hal. Put. Nomor 1065 PK/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I sebagaimana maksud ketentuan Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung ternyata bukti-bukti tersebut bukan merupakan bukti yang bersifat menentukan dalam perkara *a quo*, karena Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat I tidak dapat membuktikan saham sebesar 5% (lima persen) pada PT Mustika Agro Sari (Turut Tergugat) yang diatasnamakan Herry Amin (Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat I) adalah milik Herry Amin (Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat I), sebaliknya terbukti bahwa saham sebesar 5% (lima persen) pada PT Mustika Agro Sari (Turut Tergugat) adalah milik Almarhum Herry Bastian (suami Penggugat I dan ayah kandung dari Penggugat II dan III serta Tergugat I, II, III dan IV) sebagaimana tersebut dalam Akta Wasiat Almarhum Herry Bastian Nomor 1, tanggal 5 Juli 2014 (bukti P-3) dan Akta Pernyataan Persetujuan Penyerahan Hak Bagian Waris atau Hak Bagian Atas Hak/Pemilikan Bersama Atas Saham-Saham Serta Kuasa (bukti P-4), sehingga perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat I yang tidak mau menyerahkan dan mengalihkan serta membaliknamakan saham sebesar 5% (lima persen) pada PT Mustika Agro Sari atas nama Herry Amin (Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat I) kepada atas nama Winianty (ibu kandung Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat I) merupakan perbuatan melawan hukum (PMH);

- Bahwa begitu pula terhadap alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, terhadap pertimbangan hukum putusan *Judex Juris* dalam perkara *a quo*, ternyata tidak ditemukan suatu kekhilafan hakim ataupun kekeliruan yang nyata, dimana Pemohon Peninjauan

Halaman 15 dari 17 hal. Put. Nomor 1065 PK/Pdt/2025



Kembali semula Tergugat I tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, sehingga permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat I dalam perkara *a quo* tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali HERRY AMIN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **HERRY AMIN** tersebut;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Agustus 2025 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Anggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prayurisman, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Anggi Prayurisman, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 17 dari 17 hal. Put. Nomor 1065 PK/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)